

1512112-43.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Felipe Scherer Borborema

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284531/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 20895445 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2284531 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA COUTO

Aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1512112-43.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284531/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 20895445 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2284531 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA COUTO

Aos 09/06/2022, 16:15h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Daniel Felipe Scherer Borborema, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual da Dra. Paola Paixão Giurizzato, Promotora de Justiça, bem como do réu THIAGO HENRIQUE DA SILVA COUTO e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas,

as testemunhas de acusação (comuns) Maurício de Castro Bruschi e Wagner Francisco de Queiroz, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. Thiago Henrique da Silva Couto foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Julião José dos Santos, nº 40, Vila Isabel, nesta cidade, tinha em depósito 81 porções de cocaína e 70 porções de maconha. Policiais militares realizavam uma operação no local dos fatos quando avistaram o réu embaixo do veículo GM/Corsa cor branca, placas CYW-0211 de Itirapina/SP que se encontrava estacionado. Em revista pessoal nada foi encontrado, entretanto, escondido sob a roda dianteira do veículo, do lado do passageiro, as porções de droga foram encontradas, juntamente com a quantia de R\$ 120,00 proveniente do comércio de entorpecentes. A denúncia foi aditada para corrigir o nome de uma das testemunhas (fls. 101). O acusado foi notificado (fls. 112), apresentou defesa preliminar (fls. 116/121), afirmando que teria direito ao oferecimento do ANPP, vez que se estaria diante do crime de tráfico privilegiado e que o MP não o teria feito, motivo pelo qual a denúncia não poderia ser recebida. O MP se manifestou a fls. 144/149. A tese preliminar da defesa foi afastada e a denúncia recebida em 02/02/2022 (fls. 150), assim como seu aditamento (fls. 151), em 03 de fevereiro de 2022. O réu foi citado (fls. 157). Com a abertura da instrução criminal ouviram-se testemunhas e o acusado foi interrogado. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a Defesa pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da figura privilegiada. É o relatório. Decido. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 12) e os laudos periciais (fls. 80/82 e 83/85). A autoria delitiva, da mesma forma, restou devidamente comprovada quando da prisão em flagrante e ainda pelo conjunto probatório dos autos. Os policiais militares apresentaram depoimentos harmônicos, afirmando que, no dia dos fatos, trabalhavam em operação na região do CDHU, e avistaram um indivíduo, que posteriormente tomaram conhecimento chamar-se Thiago Henrique da Silva Couto, que estava embaixo de um veículo parado no estacionamento, um GM/Corsa, cor branca, placa CYW-0211- Itirapina. Encontraram em poder do acusado um aparelho de telefone celular, tipo smartfone, nas cores rosa e preto, e, verificando o veículo, localizaram sobre a roda dianteira, do lado do motorista, tanto a droga quanto o dinheiro. O réu, de seu turno, negou a autoria, tanto em fase policial quanto em juízo, mas foi contraditório. Enquanto na polícia disse que estava perto do carro para pegar a maconha que tinha comprado do traficante, em juízo disse que estava consumindo a maconha e por isso escondeu-se. Essa contradição muito fragiliza sua versão, que já não era verossímil. Desse modo, tenho que a circunstância de o acusado ter se escondido debaixo do carro no qual estavam escondidas drogas e dinheiro é suficiente para embasar uma condenação, porque dúvida que pudesse haver não seria razoável à luz das circunstâncias. Passo à dosimetria da pena (sistema trifásico: art. 68, caput CP). Pena Privativa de Liberdade. Primeira fase: não há circunstâncias negativas. Segunda fase: incide a atenuante da menoridade (art. 65, I do CP), de modo que a pena retorna ao mínimo legal. Terceira fase: apesar do registro de atos infracionais pretéritos normalmente afastar a figura privilegiada (Superior Tribunal de Justiça, HC 460.141/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ªT, j. 04/09/2018), tenho que, na hipótese dos autos, atento ao princípio da individualização da pena e à finalidade de ressocialização, considerando que o acusado é jovem e primário, e além disso que não parece estar envolvido com a criminalidade (destacando-se os argumentos lúcidos do defensor em debates orais), seria inadequado afastar a minorante. Por isso, reduzo a pena em 2/3. Pena definitiva: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-

multa. Valor da Pena de Multa: O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006. Regime de Cumprimento de Pena - Substituição de Pena: O caso dos autos, considerando a primariedade do acusado e a ausência de elementos que evidenciem o seu envolvimento com a criminalidade, indica a adequação de se proceder à substituição por penas alternativas. Justifica-se pelas mesmas razões o regime aberto. Julgo procedente em parte a ação penal e condeno Thiago Henrique da Silva Couto como incurso no art. 33, caput c. c. o seu § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe em consequência as penas de: (a) 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituído por prestação de serviços à comunidade e proibição de frequentar determinados lugares; (b) 166 dias-multa, valendo cada qual 1/30 do salário- mínimo. Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer na mesma condição. Sem condenação em custas, uma vez que faz jus à AJG. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, que deverá ser destinado ao FUNAD. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):